

1501096-36.2021.8.26.0132

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... 02/07/2015).

"Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501096-36.2021.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501096-36.2021.8.26.0132

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2080511/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 16934557 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 1427/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 1429/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2080511 - DEL.POL.PINDORAMA, 1427/21/708 - DEL.POL.PINDORAMA, 1429/21/708 - DEL.POL.PINDORAMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO NUNES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Vistos.

Dispensar o relatório e fundamentação, nos termos do art. 492, I e II, do Código de Processo Penal.

A propósito da dispensa do relatório e da fundamentação, "in casu", confira-se a lição de Guilherme de Souza Nucci:

"...Portanto, não necessita o magistrado produzir o relatório, nem a fundamentação, bastando o dispositivo (art. 492, I e II, CPP).

Quanto ao relatório, torna-se desnecessário na medida em que já foi feito por ocasião da decisão de pronúncia. Na sequência, houve somente o preparo da sessão plenária e tudo o que se passou nesta ocasião deve constar da ata do julgamento. Quanto à fundamentação, no mesmo prisma, a parte que cabia ao juiz togado, em

relação à apresentação dos motivos, foi construída na pronúncia. No mais, o veredicto proferido pelo Tribunal do Júri é, constitucional e legalmente, imotivado, pois lastreado na convicção íntima dos jurados. Descabe, por conta disso, qualquer tipo de comentário do magistrado em relação ao mérito. Se o fizesse, estaria invadindo competência que não lhe diz respeito" (Tribunal do Júri, São Paulo : Revista dos Tribunais, 2.008, p. 340).

Ante o teor da Decisão do Egrégio Conselho de Sentença, DECLARO o acusado FERNANDO NUNES, nos autos qualificado, CONDENADO como incurso no art. 121, "caput", c. c. os arts. 61, I, e 65, III, "d", todos do Código Penal, à pena que a seguir passo a fixar.

Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, mínima legal.

Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 1500462-91.2019.8.26.0558 - pág. 42), cuja reincidência foi reconhecida pelo Egrégio Conselho de Sentença em quesito próprio, deixo de aumentar a pena, uma vez que ele confessou a prática da infração penal em plenário, conforme também reconhecido em quesito próprio por aquele Egrégio Conselho, caso em que a atenuante genérica da confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência, ambas preponderantes, se compensam.

Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci:

"Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução" (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.^a edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244).

A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014).

"Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário correto. Parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016).

"Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido" (TJ-SP - APL:

00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015).

"Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e

autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015).

"Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015).

Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva a pena em 6 (seis) anos de reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena, tratando-se de crime cometido com violência, uma dos que mais afetam a paz pública nos dias atuais, e de agente reincidente, será o fechado, compatível e necessário para reprovar o prevenir o crime.

Condeno o acusado, ainda, ao pagamento do valor equivalente a 100 (cem) "UFESPs" (Lei Estadual nº 11.608, de 29/12/2003), observado, no entanto, caso a defesa tenha sido feita por defensor dativo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º); o art. 12, da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, foi expressamente revogado pelo art. 1.072, III, do Diploma Processual Civil.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, porque tal não foi objeto de discussão nos autos e, portanto, prejudicada ficou a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa neste ponto, de tal sorte que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, contraria o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Nego ao acusado de recorrer em liberdade, porquanto, além de estarem presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva (conforme r. decisões de págs. 53/55 e 445/451), ele permaneceu preso até a presente data e, na situação, não há sentido para que, agora, já com condenação em primeira instância, seja posto em liberdade provisória.

Por via de consequência, em que pese o respeito que merecem os Drs. Defensores, fica INDEFERIDO o pedido de prisão domiciliar formulado em plenário, vez que, em se tratando de crime grave e de agente reincidente, eventual concessão de prisão domiciliar ou de progressão de regime, deverá ser melhor analisado pelo R. Juízo da Execução, até porque pode ser o caso de melhor análise da personalidade do agente em exame criminológico, tudo a critério daquele R. Juízo (da Execução).

Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral.

A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput"). Recomende-se o acusado na prisão onde se encontra e expeça-se guia de execução provisória, com urgência e prioridade.

Dou por publicada esta sentença em plenário do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Catanduva, em 16 de agosto de 2022, às 14:29 horas, saindo os presentes intimados, independentemente de nova intimação, inclusive o acusado.

Registre-se e Comunique-se.

ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS

Juiz Presidente do Tribunal do Júri

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA